

[기출][1][2014-1-2]직위해제· 대기발령 이후 당연퇴직 처분의 정당성

【문제 1】 A 회사(보험업)의 인사규정은 "근무성적이 불량한 직원에 대해 인사위원회의 의결을 거쳐 직위해제 및 대기발령을 할 수 있고, 대기발령 기간에는 기본급을 지급하되 대기발령 후 3 개월이 경과해도 재발령을 받지 못하였을 때에는 당연퇴직된 것으로 간주한다."고 규정하고 있다. A 회사는 영업팀장(과장급) 및 영업사원에 대해 기본급의 15 배에 해당하는 월 거수목표액(보험계약의 체결에 따른 보험료 입금액)을 부여하고 있다. 10 년 전에 입사해 서울 남부지점 영업 1 팀장으로 근무하고 있는 근로자 甲의 최근 3 년 간 월 평균 거수실적은 거수목표액 대비 22%였다. 이러한 거수실적은 같은 기간 甲보다 직급이 낮은 A 회사 전체 영업사원 평균 실적의 10%에 불과했고, 이를 이유로 甲은 경고 및 견책 각 2 회, 감봉 1 회의 처분을 받은 바 있다. 한편, 위 기간 동안 甲의 월 평균 급여액은 약 500 만원이었다(기본급의 비중은 약 70%). A 회사는 인사위원회(甲은 인사위원회에 출석해 의견을 진술함)의 의결을 거쳐 2014 년 1 월 10 일부로 甲에 대해 직위해제 및 대기발령, 직무능력향상 교육의 이수를 명했다. 그 후 2014 년 4 월 10 일에 개최된 인사위원회는 甲의 거수실적이 장기간 현저히 불량할 뿐만 아니라 직무능력향상교육의 결과도 하위등급이어서 향후 개선의 여지가 없기 때문에 甲에 대해 재발령을 하지 않기로 의결했다. 같은 날 A 회사는 2014 년 4 월 11 일부로 당연퇴직처리 됨을 甲에게 통지했다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) 甲에 대한 A 회사의 당연퇴직 처분이 정당한지 논하시오. (25 점)